Legal Document Summary

Summary language: Tamil · Original document: English · 15 of 683 sentences · 22715 → 504 words · 10/26/2026, 10:10:01 PM

Key details

நீதிமன்றம்	Equivalent citations: AIR 2014 SUPREME COURT 187, 2013 AIR SCW 6386,
தரப்பினர்	Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 12 November, 2013
குறிப்பிடப்பட்ட தேதிகள்	11.05.2008; 16.09.2008; 03.02.2013; 7.20.11; 12 November, 2013; 30th August, 2012
பிரிவுகள் / சட்டங்கள்	பிரிவு 154 – Code of Criminal Procedure, 1973; பிரிவு 154; பிரிவு 156, 157; பிரிவு 190; பிரிவு 156; பிரிவு 154(1); பிரிவு 4(2), 5; பிரிவு 154(2)
முடிவு	விடுதலை

Summary

பின்னணி / உண்மைகள்

- சட்டத்தின் பிரிவு 154 இன் விதி கட்டாயமானது மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி ஒரு அறியக்கூடிய குற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் தகவலின் அடிப்படையில் வழக்கை பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளார்.
- சட்டப்பிரிவு 154 இன் ஆணை என்னவென்றால், ஒரு குற்றம் அல்லது ஒரு வழக்கை பதிவு செய்யும் கட்டத்தில், அடையாளம் காணக்கூடிய குற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் தகவலின் அடிப்படையில், நவம்பர் 12, 2013 அன்று லலிதா குமாரி vs U.P.& Ors.
- சட்டத்தின் 151வது பிரிவு ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரை கைது செய்ய அனுமதிக்கிறது என்பதிலிருந்தும், ஒரு நபரை அடையாளம் காணக்கூடிய குற்றத்திற்கு முன்பே, அந்த குற்றத்தை தடுக்க முடியாவிட்டால், அந்த குற்றத்தை தடுக்க முடியாது.
- அதே நேரத்தில், பிரிவு 154, 12 நவம்பர், 2013 அன்று லலிதா குமாரி vs U.P. & Ors.
- i) சட்டத்தின் 154வது பிரிவின் கீழ் எப்ஐஆர் பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும், தகவல் அறியக்கூடிய குற்றத்தின் கமிஷனை வெளிப்படுத்தினால், அத்தகைய சூழ்நிலையில் எந்த ஆரம்ப விசாரணையும் அனுமதிக்கப்படாது.

நீதிமன்றத்தின் கண்டறிதல்கள்

- சட்டப்பிரிவு 21 இன் வெளிச்சத்தில், எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதற்கு முன், விசாரணைக்கு முதன்மையான வழக்கு உள்ளது என்பதை போலீஸ் அதிகாரி திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக, சட்டத்தின் பிரிவு 154 இன் விதிகளை படிக்க வேண்டும் என்று கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர் கெஞ்சினார்.
- சட்ட ஆணையம், அதன் அறிக்கையில், பிரிவு 498-A இன் கீழ் குற்றத்தை கூட்டுப்படுத்தலாம் என்றாலும், தவறான பயன்பாட்டின் அளவு அனுபவ தரவுகளால் நிறுவப்படவில்லை, எனவே, அதன் செயல்திறனைக் குறைப்பதற்கான ஒரு காரணமாக இருக்க முடியாது.
- எனவே, சட்டத்தின் 154வது பிரிவின் கீழ் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் இது நவம்பர் 12, 2013 அன்று லலிதா குமாரி vs U.P.& Ors அல்ல.
- எனவே, ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒரு குற்றச் செயலை சந்தேகிக்க எந்த அடிப்படையும் இல்லை, இது சட்டத்தின் 156-வது பிரிவின் கீழ் விசாரிக்க அவருக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது.
- சட்டத்தின் பிரிவு 154, புகாரில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வழக்கைப் பதிவுசெய்து, பின்னர் விசாரணையைத் தொடர காவல் அதிகாரி மீது சட்டப்பூர்வ கடமையை விதிக்கிறது.
- எனவே, சட்டத்தின் 154வது பிரிவின் கீழ் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்த பிறகு ஒரு குற்றத்திற்கு விசாரணை நடத்துவது என்பது சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட € நடைமுறையாகும், எனவே, அரசியலமைப்பின் 21 வது பிரிவுக்கு இணங்குகிறது.
- சட்டப்பிரிவு 154-ன் கீழ் காவல்துறைக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவல், அடையாளம் காணக்கூடிய குற்றத்தின் கமிஷனை வெளிப்படுத்தினால், எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வது கட்டாயம் என்று இந்த நீதிமன்றம் பல்வேறு தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட வழக்குகளில் மீண்டும் மீண்டும் கூறியுள்ளது.
- எனவே, சட்டத்தின் 154வது பிரிவின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆர்.களை கட்டாயமாகப் பதிவு செய்வது, பல்வேறு ஆலோசகர்களால் கூறப்படும் அரசியலமைப்பின் 21வது பிரிவுக்கு முரணாக இருக்காது என்று நாங்கள் உறுதியாகக் கருதுகிறோம்.
- எனவே, பதிவு அல்லது பதிவு செய்யாதது தொடர்பான பல்வேறு எதிர் உரிமைகோரல்களின் பார்வையில், காவல்துறைக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவல், அறியக்கூடிய குற்றத்தின் கமிஷனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவசியம்.

உத்தரவு / தீர்ப்பு

- பல புகார்தாரர்கள் கிரிமினல் செயல்முறையை நாடுவதை விரும்புகின்றனர், இது மருத்துவ நிபுணரிடம் அழைக்கப்படாத அல்லது நியாயமற்ற இழப்பீட்டைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது.

Automatically generated extractive summary (Nyaya Saar). Every line is taken from the original judgment. This is a reading aid, not legal advice - verify against the original document.